



PROCESSO PENAL — PRISÃO

FLAGRANTE, PREVENTIVA, TEMPORÁRIA, DOMICILIAR E CAUTELARES

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

Arts. 282 a 350 do CPP + Lei 7.960/89 • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

Base empírica: 34 questões objetivas FGV (2005–2026) + 50 axiomas mapeados à banca sobre prisões cautelares, liberdade provisória e medidas diversas.

Método: engenharia reversa dos gabaritos; foco no sistema acusatório (vedação de ofício) e nas pegadinhas de cabimento da preventiva.

Como usar: leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

Símbolo	Função no documento
	Definições legais, institutos e dispositivos citados na íntegra (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL DO INSTITUTO

A prisão, no processo penal, é **medida excepcional** (a liberdade é a regra — CF, art. 5º, LXVI). Divide-se em **prisão-pena** (após o trânsito em julgado) e **prisões cautelares**: **em flagrante**, **preventiva** e **temporária**. As cautelares exigem **necessidade** e **adequação** (art. 282, I e II) e convivem com as **medidas cautelares diversas** da prisão (art. 319).

A regra de ouro pós-Pacote Anticrime — sistema acusatório

Art. 283. *Ninguém poderá ser preso senão em **flagrante delito** ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de **sentença condenatória transitada em julgado** ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de **prisão temporária ou prisão preventiva**.*

A Lei 13.964/19 **suprimiu a atuação de ofício**: é **vedado** ao juiz decretar prisão preventiva ou qualquer cautelar *ex officio*, inclusive na audiência de custódia (arts. 282, §2º, e 311). *CPP, arts. 283, 282, §2º, e 311.*

● ATENÇÃO — de ofício: o que pode e o que não pode

- **DECRETAR** cautelar/preventiva de ofício → **PROIBIDO** (exige requerimento do MP, querelante, assistente, ou representação da autoridade policial).
- **REVOGAR** a cautelar de ofício, faltando motivos → **PERMITIDO** (arts. 282, §5º, e 316).

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Espécies de flagrante (art. 302)

Espécie	Quando ocorre	Observação FGV
Próprio / real (I e II)	Está cometendo ou acaba de cometer	Situação típica
Impróprio / quase-flagrante (III)	Perseguido LOGO APÓS, em perseguição ININTERRUPTA	Pode prender dias depois, se a perseguição não cessar
Presumido / ficto (IV)	Encontrado LOGO DEPOIS com instrumentos/objetos	Não exige perseguição
Esperado	Polícia sabe e aguarda a execução, sem provocar	LEGAL
Preparado / provocado	Agente é induzido a praticar o crime	ILEGAL — crime impossível (Súmula 145/STF)

Mnemônico do tempo do flagrante — “FAZendo → APÓS → DEPOIS”

Fazendo/acabou = próprio • perseguido **logo após** = impróprio • achado **logo depois** com objetos = presumido. E não confunda: **esPERAdo** é legal; **prePARAdo** é crime impossível (S. 145).

2.2 Preventiva x Temporária

Critério	PREVENTIVA (CPP)	TEMPORÁRIA (Lei 7.960/89)
Momento	Investigação ou processo	Só na investigação (inquérito)
Prazo	Sem prazo fixo; revisão a cada 90 dias	5 + 5 dias; hediondos 30 + 30
Legitimados	MP, querelante/assistente, repres. da polícia (nunca de ofício)	MP ou representação da autoridade policial (nunca de ofício)
Cabimento	Art. 313 (doloso > 4; reincidente doloso; viol. doméstica)	Rol da Lei 7.960 + indispensabilidade à investigação

2.3 Quem arbitra a fiança

Autoridade	Limite
Delegado de Polícia	Pena privativa de liberdade MÁXIMA não superior a 4 anos
Juiz	Acima de 4 anos (em até 48 horas)
Crimes inafiançáveis	Vedada a fiança (policial ou judicial)

Mnemônico da fiança — “Delegado até 4, quebra perde metade, fuge perde tudo”

Delegado arbitra até **4 anos**; **quebramento** injustificado → perde **metade** (art. 343); condenado que **não se apresenta** → perda **total** (art. 344). O valor nunca vai para a vítima.

3 DISSECANDO — REQUISITOS, VEDAÇÕES E PRAZOS

3.1 Prisão preventiva — fundamentos e cabimento

Dispositivos na íntegra (grifos = onde a FGV troca)

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da **ordem pública**, da **ordem econômica**, por **conveniência da instrução criminal** ou para **assegurar a aplicação da lei penal**, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de **perigo gerado pelo estado de liberdade** do imputado.

Art. 313, I. nos crimes **dolosos** punidos com pena privativa de liberdade **máxima superior a 4 (quatro) anos**;

CPP, arts. 312 e 313, I (cabimento também: reincidente em doloso e violência doméstica).

ATENÇÃO — a pegadinha campeã: preventiva e crime culposo

É **absolutamente incabível** prisão preventiva em **crime culposo** — **ainda que** “para assegurar a aplicação da lei penal” ou por “ausência de residência fixa”. A FGV repete o enredo do *homicídio culposo* para induzir ao erro. Não preenche o art. 313, I (exige crime DOLOSO).

Não são fundamentação idônea: **gravidade abstrata**, **clamor público**, **comoção social**, recusa do réu em colaborar (art. 315, §2º).

Mnemônico dos fundamentos do art. 312 — “2 ORDENS + I + L”

2 ORDENS (pública e econômica) + Instrução criminal + aplicação da Lei penal. Tudo isso + prova da materialidade, indício de autoria e **perigo gerado pelo estado de liberdade**.

3.2 Audiência de custódia e revisão da preventiva

Prazos e efeitos

Custódia (art. 310): em até **24 horas** da prisão; o juiz **relaxa** (ilegal), **converte** em preventiva (se requerida e presentes os requisitos) ou **concede liberdade** com/sem cautelares. É direito subjetivo do preso.

Revisão nonagesimal (art. 316, p.ú.): a cada **90 dias** o órgão emissor reavalia a necessidade de manter a preventiva.

ATENÇÃO — o que NÃO gera nulidade/revogação automática

- **Não realização da custódia:** não anula automaticamente a prisão se presentes e fundamentados os requisitos do art. 312 (STF/STJ).
- **Descumprimento do prazo de 90 dias:** NÃO gera revogação automática; o juízo deve ser provocado a reavaliar (STF).

3.3 Prisão domiciliar (arts. 318 e 318-A)

Hipóteses substitutivas

Art. 318. Poderá o juiz substituir a preventiva pela domiciliar quando o agente for: maior de **80 anos**; **extremamente debilitado** por doença grave; **imprescindível** aos cuidados de menor de 6 anos ou pessoa com deficiência; **gestante**; mulher com filho até **12 anos incompletos**; homem **único responsável** por filho até 12 anos incompletos.

Art. 318-A. A preventiva da gestante/mãe será **substituída** por domiciliar, **salvo** se o crime foi

com **violência ou grave ameaça** ou **contra o próprio filho/dependente** (HC Coletivo 143.641/SP).

CPP, arts. 318 e 318-A; STF, HC 143.641.

3.4 Imunidade prisional do parlamentar

A exceção do flagrante de crime inafiançável

CF, art. 53, §2º. *Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, **salvo em flagrante de crime inafiançável**. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Casa respectiva, para que (...) resolva sobre a prisão.*

CF, art. 53, §2º.

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** no caso concreto. (Extraído de 34 objetivas FGV, 2005–2026, e do mapeamento de storytelling.)

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
MP pede preventiva em homicídio CULPOSO p/ aplicação da lei penal	“Cabe, há risco de fuga”	Incabível — preventiva só em crime DOLOSO (art. 313, I)
Mãe de criança de 10 anos presa por tráfico (sem violência)	“Perde a domiciliar pela natureza do crime / o pai também cuida”	Tem direito (art. 318, V / 318-A); não se exige ser a única responsável
Juiz, na audiência de custódia, converte o flagrante em preventiva de ofício	“Pode, é a função da custódia”	VEDADO — exige requerimento (arts. 282, §2º, e 311)
Suspeito achado em casa vendo TV, só por denúncia anônima	“Flagrante presumido”	Prisão ILEGAL — não há situação flagrancial (art. 302)
Polícia aguarda o agente executar o crime e prende	“Flagrante preparado, ilegal”	Flagrante ESPERADO = legal
Confissão informal gravada sem aviso do silêncio	“Prova válida”	Prova ILÍCITA — direito ao silêncio deve preceder (CF 5º, LXIII)
Furto qualificado TENTADO; delegado quer arbitrar fiança	“Não pode, pena máxima é 8 anos”	Pode — aplica-se a redução da tentativa (até 2/3) → fiança pelo delegado
Réu deixa de comparecer a ato, sem justificar	“Perde toda a fiança”	Quebramento → perde METADE (art. 343)
Senador preso por receptação (afiançável) por PMs	“Prisão válida”	Ilegal — parlamentar só em flagrante de crime INAFIANÇÁVEL (CF 53, §2º)
Preventiva mantida sem revisão em 90 dias	“Revogação automática / relaxamento”	Não é automática; provoca-se o juízo a reavaliar (art. 316, p.ú.)
Réu com diploma superior pede prisão especial	“Tem direito (art. 295, VII)”	STF: incompatível com a isonomia — não há mais o benefício

⚠️ ATENÇÃO — distinções que a FGV explora

- **Flagrante esperado (legal)** x **preparado/provocado** (crime impossível, S. 145, ilegal) x **forjado** (fato inexistente, ilegal e criminoso).
- **Relaxamento** (prisão ILEGAL) x **revogação** (prisão legal, mas cessaram os motivos) x **liberdade provisória** (com ou sem fiança/cautelares).

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STF/STJ) E TESES



5.1 O que a FGV cobra

Fonte	Tese
Súmula 145/STF	Não há crime quando a preparação do flagrante torna impossível a consumação (flagrante preparado/provocado).
Súmula Vinculante 11	Uso de algemas é excepcional, mediante justificativa escrita, sob pena de nulidade e responsabilidade.
Súmula 89/STJ	A fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para a preventiva (aplicação da lei penal).
Súmula 64/STJ	Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo quando dá causa a defesa.
STF — ADPF 347 / HC 143.641	Estado de coisas inconstitucional do sistema prisional; domiciliar para gestantes e mães de crianças até 12 anos.
STF/STJ — custódia	A não realização da audiência de custódia não anula automaticamente a preventiva fundamentada.
STF — Pacote Anticrime	Vedada a conversão de ofício do flagrante em preventiva (sistema acusatório, art. 311).
STJ — Tema 1155	O recolhimento domiciliar (cautelar) gera detração penal.

**Mnemônico das três reações judiciais ao flagrante (art. 310)**

R-C-C: **R**elaxar (ilegal) → **C**onverter em preventiva (se requerida) → **C**onceder liberdade provisória (com ou sem cautelares). Tudo na audiência de custódia, em 24h.

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — A DECISÃO SOBRE A PRISÃO

O acervo deste tema é objetivo; a lógica de **decisão** premiada pela FGV (na sentença/decisão de custódia ou no HC) é extraível dos axiomas e do banco. Pontua:

#	O que a banca cobra na fundamentação (e nesta ordem)
1	Verificar a LEGALIDADE do flagrante (art. 302); sendo ilegal, RELAXAR (não confundir com revogar).
2	Reconhecer a vedação à atuação de ofício: só converter em preventiva se houver REQUERIMENTO (arts. 282, §2º, e 311).
3	Aferir o CABIMENTO da preventiva (art. 313): crime doloso > 4 anos, reincidência dolosa ou violência doméstica — afastá-la em crime culposos.
4	Fundamentar os REQUISITOS do art. 312 com base em fatos concretos e contemporâneos; vedada a gravidade abstrata (art. 315, §2º).
5	Demonstrar a INSUFICIÊNCIA das cautelares diversas (art. 319) — a prisão é ultima ratio (art. 282, §6º).
6	Examinar a prisão DOMICILIAR (arts. 318/318-A) quando houver gestante, mãe ou idoso — fundamentando a (in)aplicação.
7	Observar a audiência de custódia (24h) e a revisão a cada 90 dias (art. 316, p.ú.).
8	Clareza e correção da língua portuguesa (pontua/desconta).

● Erros que custam pontos na decisão

- Converter o flagrante em preventiva **de ofício**.
- Decretar preventiva em **crime culposos**.
- Fundamentar pela **gravidade abstrata**/clamor público.
- Ignorar a **domiciliar** da gestante/mãe ou as **cautelares diversas** antes de prender.

7 QUADRO-RESUMO FINAL — PRAZOS E NÚMEROS ESSENCIAIS

Tópico	Número-chave
Audiência de custódia	24 horas da prisão
Revisão da preventiva	a cada 90 dias (art. 316, p.ú.)
Prisão temporária — comum / hediondos	5 + 5 dias / 30 + 30 dias
Cabimento da preventiva (art. 313, I)	crime doloso, pena máx. > 4 anos
Fiança pelo Delegado	pena máxima ≤ 4 anos
Comunicação da prisão ao juiz / família	imediata (auto em 24h)
Prisão domiciliar — idade do idoso	maior de 80 anos
Prisão domiciliar — filho (mulher / homem único)	até 12 anos incompletos
Quebramento da fiança	perda de metade do valor
Parlamentar (CF 53, §2º)	prisão só em flagrante de crime inafiançável



Acróstico dos prazos — “24 custódia, 90 revisão, 5+5 / 30+30 temporária”

24h custódia • **90 dias** revisão da preventiva • **5+5** temporária comum • **30+30** temporária em hediondos.

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — REGRA E SISTEMA

Liberdade é a regra; prisão é exceção (CF 5º, LXVI). Sistema acusatório: vedada decretação de ofício (282, §2º; 311); revogação de ofício é permitida (316).



PILAR 2 — FLAGRANTE

Próprio/impróprio/presumido (302). Esperado (legal) x preparado (S. 145, ilegal) x forjado. Auto em 24h; direito ao silêncio precede tudo.



PILAR 3 — PREVENTIVA

Art. 312 (2 ordens + instrução + lei penal + perigo). Cabimento 313 (doloso >4 / reincidente doloso / viol. doméstica). NUNCA em crime culposos.



PILAR 4 — TEMPORÁRIA E CUSTÓDIA

Temporária 5+5 / 30+30, só na investigação, nunca de ofício. Custódia em 24h (relaxar/converter/conceder). Revisão a cada 90 dias.



PILAR 5 — DOMICILIAR E CAUTELARES

Domiciliar (318/318-A): idoso 80, gestante, mãe/pai único de filho ≤12. Cautelares diversas (319) como alternativa; detração (Tema 1155).



PILAR 6 — FIANÇA E IMUNIDADES

Delegado arbitra até 4 anos; quebra perde metade; condenado foge perde tudo. Parlamentar: só flagrante de inafiançável (CF 53, §2º).

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (PI A DISCURSIVA)



Presunção de inocência e excepcionalidade da prisão (CF 5º, LVII e LXVI)

A prisão cautelar é **instrumental e excepcional**: não pode antecipar pena nem servir de *punição*. Daí a vedação à execução antecipada antes do trânsito em julgado e a exigência de **fundamentação concreta** (art. 315, §2º). A liberdade é a regra; a prisão, a exceção justificada.

CF, art. 5º, LVII e LXVI; STF, ADCs 43/44/54.



Sistema acusatório e o juiz das garantias

A supressão do “de ofício” e a criação do **juiz das garantias** (arts. 3º-A a 3º-F, vigência reconhecida pelo STF na ADI 6.298) reforçam a **separação entre acusar e julgar**: quem controla a investigação e as cautelares não deve julgar o mérito, preservando a imparcialidade.



Estado de coisas inconstitucional e a tutela das mães (HC 143.641)

A ADPF 347 reconheceu o **estado de coisas inconstitucional** do cárcere; o HC Coletivo 143.641 determinou a **domiciliar** para gestantes e mães de crianças até 12 anos, fundado na **dignidade** e na **proteção integral da criança** (CF 227) — afastável só em hipóteses excepcionálíssimas (violência/grave ameaça ou crime contra o filho).



Vedação de algemas e dignidade (SV 11)

O uso de algemas exige **justificativa escrita** da necessidade (resistência, fuga, perigo). É projeção da **dignidade** e da **vedação à exposição vexatória**, sob pena de nulidade e responsabilidade do agente.

Boa revisão e boa prova!

Baseado na íntegra dos arts. 282 a 350 do CPP, na Lei 7.960/89 e na jurisprudência do STF e do STJ.